



P U T U S A N

NOMOR 53/ PID-SUS/ 2021/ PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana narkotika dalam peradilan tingkat banding, dari pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON
Tempat lahir : Masohi.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 13 Januari 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H, Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor hukum Abdull Safri Tuakia & Patners”, beralamat di Air Besar RT 06/RW 17 Desa Batu Mareah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2021;;

Terdakwa Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 September 2021 s/d 14 Oktober 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2021 s/d 13 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB serta berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Hunimoo tertanggal 7 Juni 2021 Nomor. Reg. Perkara : PDM-51/Amb/Eoh.2/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa la Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota Bula kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean,

Halaman 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Ekspres Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).
- Bahwa sampai pada tanggal 17 februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua

Halaman 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa sempat membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksikan langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Pket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1

Halaman 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en-PINACA

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA

Keterangan: MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeteksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota Bula kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Expres Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula

Halaman 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatakan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).

- Bahwa sampai pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua dan Terdakwa sempat membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat

Halaman 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksikan langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Pket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapt 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en-PINACA

- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA
- Keterangan: MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pemeriksaan URINE NARKOTIKA Nomor : SKBN/01/II/2021/POLIKLINIK tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUL JANNAH TATUHEY selaku dokter, pada Poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan : berdasarkan hasil pemeriksaan Urine seseorang Laki-laki Identitas atas nama JAMAL TUAKIA, 32 tahun, Wiraswasta, Ampera RT 005/RW 002, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, bahwa Tidak Terdeksi Adanya Narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	
AMPHETAMIN	- (NEGATIF)
METHANPHETAMINE	- (NEGATIF)
COCAIN	- (NEGATIF)
MARIJUANA (THC)	- (NEGATIF)
MORPHIN	- (NEGATIF)
CANNABINOID	- (NEGATIF)

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

- Bahwa la Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Wailola belakang Dinas Pendidikan Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya berupa narkotika jenis sintei (sintetis) yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan tugas penyelidikan peredaran dan penggunaan Narkotika tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Timur, saat menjalankan tugas saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan

Halaman 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Musa mendapatkan laporan informasi oleh Satuan Reserse Polres Seram Bagian Timur bahwa adanya paket pengiriman menggunakan jasa JNE Express dengan tujuan kota bula kemudian berkaitan dengan laporan tersebut maka saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba mendatangi Kantor JNE Expres Cab. Bula untuk melakukan kordinasi dengan saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cab. Bula untuk mengecek daftar paket kiriman masuk sesuai dengan nomor resi yang di minta datanya dan benar di dapati adanya paket kiriman yang di curigai berdasarkan laporan informasi sedang dalam proses pengiriman menuju JNE Ekspres Kota Bula yakni paket kiriman tersebut atas penerima DELON (Terdakwa), setelahnya saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa meminta saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula saat itu untuk segera menghubungi petugas Kepolisian apabila paket kiriman tersebut tiba dan akan di ambil oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 17 februari 2021 sesampainya paket kiriman atas nama DELON (Terdakwa) sekira pukul 10.00 WIT kemudian saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan di JNE Express Cabang Bula menghubungi nomor kontak telpon Terdakwa sebagai penerima paket sesuai yang tertera dalam Resi pengiriman yakni atas nama Delon (Terdakwa) untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa kirimannya telah sampai namun nomor kontak telpon Terdakwa tidak dapat di hubungi karena berada di luar jangkauan dan sekira pukul 12.00 WIT saksi Siti Adiyati Rumadan kembali menghubungi Terdakwa melaluai telpon dan Terdakwa menjawab telpon dari saksi Siti Adiyati Rumadan dan mengakatan kepada saksi Siti Adiyati Rumadan "ok beta kesana" (baik, saya kesana).
- Bahwa sampai pada tanggal 17 februari 2021 sekira pukul 15.00 WIT saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Polres Seram Bagian Timur dihubungi oleh saksi Siti Adiyati Rumadan selaku karyawan JNE Express Cabang Bula telah datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai penerima paket kiriman tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera menuju kantor JNE Express Cabang Bula dan sesampainya di depan kantor JNE Express

Halaman 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Bula terlihat Terdakwa selesai mengambil kiriman di kantor JNE Express Cabang Bula ketika saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa saat mendekati Terdakwa saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor roda dua dan Terdakwa sempat membuang paket kiriman yang baru saja Terdakwa ambil di Kantor JNE Express Cabang Bula tersebut sehingga menguatkan kecurigaan saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa sehingga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa melarikan diri memasuki Area kos-kosan di jalan Wailola tepatnya dibelakang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa pun melakukan pencarian seputar Area tersebut kemudian saksi Yakuba Rumalean mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah lahan perkebunan tepat bersebelahan dengan area Kos-kosan tersebut, kemudian saksi Yakuba Rumalean mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa segera membawa Terdakwa menuju lokasi Terdakwa membuang paket kiriman yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Kantor JNE Express Cabang Bula dengan maksud untuk melakukan pencarian paket kiriman tersebut, kemudian setelah di temukan paket kiriman JNE Express dan pada saat itu juga Terdakwa diminta untuk mengambil sendiri paket tersebut kemudian setelahnya ditanyakan kembali kepada Terdakwa kepemilikan paket kiriman tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa ambil dari Kantor JNE Exspress Cabang Bula kemudian saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan Fauzan Musa selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur membawa Terdakwa bersama paket kiriman tersebut ke Kantor JNE Exspress Cabang Bula dibuka dan di saksikan langsung oleh Terdakwa serta karyawan JNE Exspress Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis) kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di duga Narkotika diamankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor LAB : 850/NNF/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna

Halaman 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : Paket JNE Express di dalamnya terdapat plastic merah yang membungkus plastic hitam berisi 1 (satu) kemeja putih motif kotak-kotak hitam yang didalam sakunya terdapt 1 (satu) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto 6,5388 gram diberi nomor barang bukti 1879/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahulu	Uji Konfirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMA-4en- PINACA

- Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1879/2021/NNF, berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA- MDMA-4en-PINACA;
- Keterangan : MDMA-4en-PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode Pos : 97555, Nomor Hp : 081240827570 kemudian didalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);
- 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570.
- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e-CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 8 September 2021 Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Dth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jamal Tuakia Alias Malo Alias Delon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kiriman plastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) plastik kresek berwarna hitam dan ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kecamatan. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Kode Pos : 97555, Nomor Hp : 081240827570 kemudian didalamnya terdapat satu buah kemaja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);
 - 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570.
 - 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e-CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;.
Dikembalikan kepada terdakwa.
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).Membaca berturut-turut :
Membaca:
 1. Akte permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2021/PN Dth, yang dibuat oleh Alexander Nahusona,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021, atas permohonan Sulaiman Puha, S.H, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 8 September 2021 Nomor. 28/Pid.Sus/2021/PN Dth;
 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sugiono, Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 16 September 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
 3. Memori banding tertanggal 22 September 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran

Halaman 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunimoo, tanggal 22 September 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai relaas pada tanggal 22 September 2021;

4. Kontra Memori banding tertanggal 4 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Ambon;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sugiono, Jurusita Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, masing-masing pada Hari: Jumat, tanggal 16 September 2021 kepada Terdakwa dan Sulaiman Puha, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);
- Keberatan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dalam putusannya Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Dth. Tanggal 08 September 2021, yang tidak mempertimbangkan beberapa unsur delik tindak pidana yang sifatnya alternative yang di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dalam putusannya Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Dth. Tanggal 08 September 2021, belum memenuhi rasa keadilan, mengingat tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa memiliki maksimum khusus dan minimum khusus yang dianut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pada dasarnya penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dalam hal untuk memberikan efek jera dengan membuktikan pasal yang memiliki ancaman pidana yang

Halaman 15 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah dari pasal yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, dengan menyatakan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sangat ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan ditengah masyarakat yang menginginkan dijatuhinya pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika "*Indonesia Darurat Narkotika*", disamping itu putusan tersebut menyalahi ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 36, paragraph V dan pada halaman 40 paragraf ke I "Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan yang mana tidak bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membeli narkotika jenis tembakau sintetis sekiranya pada tanggal 9 atau 10 februari 2021 melalui aplikasi instagram dengan akun Petani Bambala memesan paket 10R dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan secara transfer dan paketnya dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan Jalan Wailola RT 1 RW 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Penerima atas nama Delon.
- Bahwa terdakwa menerangkan di persidangan yang mana tidak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, bahwa terdakwa menggunakan tembakau sintetis kurang lebih sejak tahun 2017 sampai terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terdakwa terakhir menggunakan tembakau sintetis pada bulan Desember tahun 2020 yang dibeli melalui online juga, tetapi sebelum Desember tahun 2020, terdakwa membeli tembakau sintetis tidak secara online, selain itu, sebelumnya terdakwa pun pernah menggunakan Narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara mencampurkan tembakau sintetis dengan tembakau rokok Dji Sam Soe dan liting, setelah itu di lumuri dengan susu kental manis sasetan, setelah itu dibakar dan dihisap seperti cara menghisap rokok, kemudian, reaksi setelah menghisap tembakau sintetis tersebut, Terdakwa langsung merasa ngantuk, mata berat dan ingin tidur, selain itu, Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut karena Terdakwa susah tidur nyeyak dan nafsu makan bertambah.

Halaman 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padahal, dalam hal ini hakim hanya berfokus pada pola berfikir dan melihat terdakwa didalam persidangan yang terlihat polos dan lugu, hakim tidak menelisik terhadap keadaan atau peristiwa ketika tindak pidana tersebut dilakukan, dimana terdakwa telah dewasa (32 tahun) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk memiliki menyimpan Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sintei (sintetis) tersebut, Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang terlarang yang diancam dengan tindak pidana, namun tetap Terdakwa lakukan, Terdakwa sebenarnya dapat berfikir bahwa perbuatannya terdakwa dari tahun 2017 sampai Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dan pengakuan terdakwa terakhir menggunakan narkotika sintetis pada bulan Desember tahun 2020, Terdakwa sudah terbiasa membeli Narkotika Sintetis tersebut berulang-ulang kali dan ketika perbuatan terakhir Terdakwa pada tanggal 9 atau 10 Februari 2021 yang Terdakwa pesan melalui aplikasi instagram dengan akun Petani Bambala, Terdakwa memesan paket 10R dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan secara transfer dan paketnya akan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan Jalan Wailola RT 1 RW 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Penerima atas nama Delon (terdakwa) kemudian terdakwa tertangkap tangan pada tanggal 17 Februari 2021 sekiranya pukul 15:00 Wit oleh Saksi Yakuba Rumalean, Saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu, Saksi Fauzan Ilham selaku Anggota Satnarkoba Seram Bagian Timur yaitu dalam posisi terdakwa ditangkap pada saat terdakwa mengambil paket kiriman di Kantor JNE Bula dan paket tersebut beralamat tujuan Jalan Wailola RT 1 RW 2 Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan Penerima atas nama Delon, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya.
- Bahwa pertimbangan Hakim pada hal. 42, paragraph III Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagai mana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan yang telah di uraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dalam putusannya Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN. Dth. Tanggal 08 September 2021 selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Seram Bagian Timur, Terdakwa bukan terget operasi sehingga terdakwa bukanlah orang lama yang sudah diincar oleh Petugas Kepolisian dan saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak ada yang menerangkan Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis untuk dijual atau dibagikan atau diedarkan, karena Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan bagi para pengedar Narkotika, maka tidak tepat jika Pasal tersebut diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

- Bahwa Fakta dalam persidangan pada saat Saksi Yakuba Rumalean, saksi Ahmad Syaiful Kwairumaratu dan saksi Fauzan Ilham Musa, saksi Arista Harunja Banyo, Siti Adiyati Rumadan maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekiranya pukul 15:00 WIT di Kantor JNE yang beralamat di Jalan Wailola Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa datang ke kantor JNE tersebut untuk mengambil paket atas nama Delon yang dipesannya melalui Instaram dengan nama akun Petani Bambala yang mana isi dari paket tersebut berisi tembakau sintetis yang dikemasnya didalam plastik clem bening, diselipkan didalam salah satu saku Kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak-kotak hitam, kemudian setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa dan menandatangani tanda terima paket, Terdakwa kemudian meninggalkan kantor JNE menggunakan sepeda motor, namun saat Terdakwa keluar dari kantor JNE melihat seseorang yang diketahui olehnya adalah Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun dikejar oleh Petugas Kepolisian sehingga pada saat terdakwa di depan warung Ojolali/jalan Adhyaksa Terdakwa kemudian membuang paket yang baru diambilnya ke pinggir jalan dan terus berjalan sampai di kos-kosan dekat Kantor Dinas Pendidikan, beberapa saat kemudian Terdakwa lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa di interogasi oleh Petugas

Halaman 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan Terdakwa memberitahukan bahwa pakatnya telah dibuang di pinggir jalan, kemudian Petugas Kepolisian dan Terdakwa menuju tempat dimana paket tersebut dibuang oleh Terdakwa dan saat itu terdakwalah yang sendiri menemukan dan mengambil paket tersebut, setelah terdakwa mengambil paket yang dibuangnya terdakwa dan Petugas Kepolisian bersama-sama menuju kantor JNE untuk Terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi Arista Harundja, setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa, paket tersebut berisi kemeja dan di dalam kantong kemeja tersebut terdapat plastik bening berisikan tembakau sintesis atau dengan kata lain narkoba yang dipesan oleh terdakwa masih dalam penguasaannya.

- Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut hemat kami telah terpenuhi dan pada dasarnya Hakim berpendapat bahwa Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditujukan bagi para pengedar Narkoba saja, padahal Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini terlampaui luas cakupannya sehingga rentan untuk dikenakan kepada siapa saja baik itu pengedar, pemakai atau bahkan kepada seseorang yang tidak tahu menahu bisa menjadi sasaran pasal ini karena pasal ini memuat unsur setiap orang, setiap orang ini kepada siapa saja dan unsur-unsur yang lain yang mana pecandu dan penyalahgunaan Narkoba bisa terpenuhi unsur-unsur tersebut.
- Kemudian dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan mengesampingkan hasil tes urine yang telah dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Seram Bagian Timur terhadap Terdakwa berdasarkan Surat keterangan bebas Narkoba dan hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKBM/01/II/2021/Poliklinik tanggal 17 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dokter Miftahul Jannah Tatuhey selaku Dokter, pada poliklinik Polres Seram Bagian Timur menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin seseorang laki-laki identitas atas nama Jamal Tuakia, 32 Tahun, Wiraswasta, Alamat Ampira RT 005/RW 002 Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah tidak terdeteksi adanya narkoba dengan hasil

Halaman 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



pemeriksaan sebagai berikut :

Amphetamin	- (Negatif)
Methamphetamine	- (Negatif)
Cocain	- (Negatif)
Marijuana (THC)	- (Negatif)
Morphin	- (Negatif)
Cannabinod	- (Negatif)

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya hanya berpedoman pada Keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa “sejak awal Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Sintesis sudah berniat untuk menggunakan Narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut bagi dirinya sendiri karena Terdakwa sedang ada masalah, beban kerja berat, susah tidur dan susah makan”, yang mana tidak ada satupun Alat Bukti yang menguatkan/mendukung Keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam fakta persidangan sehingga tidaklah tepat apabila terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahguna hanya didasari pada Keterangan Terdakwa tersebut kemudian diterapkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa.
- Bahwa kami berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak Negative terhadap usaha Pemerintah yang sedang giat - giatnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, mengingat bahaya Penyalahgunaan Narkoba sudah sangat memprihatinkan dan Indonesia sudah dianggap Darurat Narkoba, dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tersebut dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan dikhawatirkan kedepannya akan ada orang-orang lain yang akan melakukan perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan masyarakat merasa ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tidaklah berat dan sangat ringan yaitu hanya 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan. Sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi Yakuba Rumalean ,Saksi Ahmad Syaiful, Kwairumaratu dan Fauzan Ilham Musa , diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sintetis (Sintetis) dengan Keterangan Ahli Hasura Muilyani, A.Md., bahwa Berat netto Barang Bukti 6,5388 gram dan di beri nomor barang bukti 1879/2021/NNF

Halaman 20 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dalam memberikan putusannya belum tepat.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Dth. Tanggal 08 September 2021;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Menolak semua dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah merupakan penyalahguna narkoba untuk konsumsi sendiri dan telah melakukannya beerapa kali sebagai korban pperedaran narkoba;
- Agar majelis hakim mengedepankan prinsip rehabilitasi terhadap terdakwa yang telah beberapa kali menyalahgunakan narktika sebagai korban peredaran narktika;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Dth. Tanggal 08 September 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat di depan persidangan, berpendapat bahwa :

- barang bukti yang didapat sewaktu terdakwa ditangkap, kemudian disita serta diperiksa di laboratorium beratnya 6,5388 gram;
- Para saksi dari Satnakoba Polres Seram Bagian Timur ada menangkap Terdakwa yang baru mengambil 'barang bukti' dari JNE Exspres Cabang Bula pada saat itu di dapati dalam paket kiriman tersebut 1 (satu) plastik clem bening berisikan Tembakau Kering diduga Narkotika Jenis Sintei (sintetis);
- Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas barang bukti diperoleh adalah berupa daun tembakau mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sintei (Sintetis) dengan diperkuat Keterangan Ahli Hasura Muilyani, A.Md. yang dari hasil Pemeriksaan Laboratorium berpendapat bahwa barang bukti adalah tanaman tembakau sintesis (tembakau gorilla), mengandung makna bahwa tanaman tembakau tersebut telah disemprotkan/dimaserasi larutan MDMB-4en-PINACA atau dengan kata lain bahwa bentuk dari MDMB-4en-PINACA pada tembakau gorilla adalah serbuk yang telah dilarutkan dengan cairan kimia tertentu dan disemprotkan/dimaserasi pada tembakau;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Kofirmasi
1879/2021/NNF	-	GCMS (+) Positif MDMB-4en-PINACA

- Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, tidak terdeteksi adanya narkotika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Amphetamin	- (Negatif)
Methamphetamine	- (Negatif)
Cocain	- (Negatif)
Marijuana (THC)	- (Negatif)
Morphin	- (Negatif)
Cannabinod	- (Negatif)

- Terdakwa di persidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut pesanan Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tertangkap tangan sewaktu mengambil barang bukti dari JNE, bukan dalam keadaan memakai akan tetapi menguasai dan juga dari hasil pemeriksaan urin terdakwa semuanya negatif,



maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal mana tidak sesuai dengan kriteria penyalahguna/ pemakai maka Terdakwa menurut majelis hakim banding tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna/ pemakai akan tetapi menguasai narkotika, untuk itu permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo tanggal 8 September 2021 Nomor. 28/Pid.Sus/2021/PN Dth yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan majelis pengadilan banding akan mengadili sendiri, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim Banding (DR. EDDY PARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H), berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa apabila diperhatikan keterangan Terdakwa yang dikemukakan di persidangan, bahwa ianya memesan via on-line untuk dipakai sendiri yang kemudian dikirim melalui JNE,
- bahwa menurut keterangan ahli tentang beratnya barang bukti seberat 6,5388 gram, bukanlah berat dari "serbuk" narkotika yang melekat pada daun tembakau, akan tetapi adalah berat daun tembakau yang mengandung nikotin sebagaimana tembakau pada umumnya;
- bahwa apabila diperhatikan Suatu Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010, untuk dapat dikategorikan pemakai atau penyalahguna (Pasal 127) terhadap penggolongan narkotika dengan ketentuan barang bukti maksimal penggunaan sebagai berikut:

N O	KELOMPOK	BERAT
1	Kelompok Metamphetamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 = 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
A6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	3 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (Phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

- bahwa dari kelompok narkotika yang ada dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat jenis narkotika yang melekat pada barang bukti Terdakwa yaitu Kelompok MDMB-4en-PINACA, sehingga selain sulit menentukan sebagai penyalahguna/pemakai karena tidak ada positif urine mengandung narkotika, juga jumlah yang harus diketahui dari Kelompok baru MDMB-4en-PINACA, belum ada klasifikasi berat maksimal untuk dapat digolongkan penyalahguna/ pemakai;
- bahwa dengan tidak dapatnya diketahui berapa berat narkotika yang melekat pada tembakau, serta belum ditentukannya berat maksimal narkotika sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna/ pemakai menurut surat edaran tersebut, apakah dengan demikian Terdakwa digolongkan menjadi "menguasai" atau memperjual belikan" karena telah mengambil narkotika dari JNE sesuai pesanan ?;
- bahwa menurut ahli bera barang bukti adalah 6,5388 gram merupakan berat tembakau yang sudah disemprot dengan serbu narkotika, sehingga patut diperkirakan bahwa melihat perbandingan antara serbuk narkotika yang disemprokan ke tembakau adalah lebih kecil dari berat tembakau itu sendiri;
- bahwa, motif (*mens rea*) Terdakwa melakukan tindak pidana, hanya diperoleh dari Terdakwa yaitu memesan melalui on-line hanya untuk dikonsumsi, sedang Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan motif selebihnya atau sebaliknya sebagai misal, apakah hendak diperjualbelikan atau dalam rangka menguasai dalam persediaan dalam bisnis narkotika;
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hal lain selain motif (*mens rea*) keterangan Terdakwa, maka dari beberapa kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika, ketua majelis sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa atau putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimooa;
- Bahwa masalah tidak adanya bukti urin mengandung narotika saat dilakukan tangkap tangan untuk dikualifikasikan sebagai penyalahguna/ pemakai sebagaimana disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung, ketua majelis berpandangan bahwa surat edaran tersebut hanyalah

Halaman 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



sebagai pedoman agar jangan sampai keadilan terabaikan, yang dalam berbagai hal selalu ada kondisi-kondisi khusus seperti yang dialami oleh terdakwa, tertangkap sebelum mengkonsumsinya, yang selama ini terdakwa memesan untuk dikonsumsi;

- Bahwa adanya pedoman tetap menggunakan Pasal 112 ayat (1) dengan “menguasai” akan tetapi berat ringannya hukuman tidak menggunakan Pasal 112, akan tetapi menggunakan Pasal 127, ditinjau dari “asas persamaan di depan hukum”, maka sekali hukuman minimal disimpangi, maka pada dasarnya penyimpangan tersebut dapat dilakukan dalam hal ada hukuman minimal apapun, yang sudah tentu hal ini lebih mempunyai dampak hukum dari pada melakukan penafsiran dengan tetap menggunakan Pasal 127 sekalipun tidak didakwakan karena “kewenangan menegakkan hukum dan keadilan” bagi Hakim bersumber dari Pasal 24 Undang-Undang Darurat 1945, bukan dari KUHP yang nota bene Pasal 127 sering dijadikan bahan “mainan”, tergantung mau tidaknya Jaksa Penuntut Umum menggunakannya;
- Bahwa adalah tidak adil dan hanya akan merusak lebih jauh Terdakwa serta membuat penuh sesak lembaga pemasyarakatan (*chaos*), apabila terdakwa dikenakan Pasal 112 atau 114 yang minimal penghukumannya 4 (empat) tahun penjara, hanya karena belum sempat menyalahgunakan/memakai, pada hal diakui sudah beberapa kali mengkonsumsi dan barang bukti termasuk untuk dikonsumsi;
- Bahwa selain dari pada itu, adalah melanggar asas keadilan dan asas kemanusiaan dan peradaban (sila ke-2 Pancasila), bila orang yang belum sampai menyalahgunakan narkoba di hukum lebih berat (Pasal 112 Undang-Undang Narkotika) dari pada orang yang sudah menyalahgunakan narkoba, hanya (Pasal 127 UU Narkotika), hanya karena tidak positifnya pemeriksaan urin Terdakwa, karena Terdakwa keburu ditangkap sebelum menggunakan, suatu yang tidak sesuai dengan nalar hukum;
- Bahwa dengan demikian, adalah patut Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalahguna atau setidaknya kalau Jaksa Penuntut Umum tidak malas dan juga karena belum dipakai/disalahgunakan karena keburu ditangkap, maka dapat digunakan “Percobaan Penyalahgunaan Narkoba” (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika jo Pasal **Pasal 53** (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya

Halaman 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tanggal 8 September 2021 Nomor. 28/Pid.Sus/2021/PN Dth, yang dimintakan banding,

MENGADILI DIRI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL TUAKIA Alias MALO Alias DELON dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kiriman pelastik bening dengan logo JNE Express yang didalamnya terdapat 1 (satu) pelastik kresek berwarna merah yang membungkus 1 (satu) pelastik kresek berwarna hitam dan

Halaman 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel kertas bertuliskan Nama : Delon, Alamat : Jl. Wailola RT01, RW02 Desa Bula Kec. Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kode pos : 97555, No Hp : 081240827570 kemudian didalamnya terdapat satu buah kemeja lengan panjang berwarna putih motif kotak kotak hitam yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) paket plastik clem bening berisikan tembakau yang diduga Narkotika Jenis Sintetis (sintetis);

- 1 (satu) unit handphone genggam merk OPPO A9 2020 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 081240827570.
- 1 (satu) lembar kertas resi pengiriman JNE Express e-CONSIGNMENT NOTE dengan nomor REG19 tertanggal 10-FEB-2021 17:41 AWB 100220000396021.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna Putih dengan nomor polisi DE 3880 BE;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami DR. EDDY PARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA,S.H.,M.H dan SYAMSUDIN,S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB,, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta OKTOVIANUS WATTIMENA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

Halaman 27 dari 28 Hal Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H

DR. EDDY P SIREGAR, S.H., M.H

ttd,

2. SYAMSUDIN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, SH., M.H.

Nip. 197012252001121001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)